

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1489/2535

นาง ผอง พร พนม
นายกong ศรีจรัญ โดยนายจำลอง ศรี
จรัญ ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 198, มาตรา 199, มาตรา 249

ในคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบให้ฟังได้ตามฟ้องของโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นว่า พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอให้ฟังได้ว่าจำเลยได้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตามฟ้องฎีกาของโจทก์ที่ว่า นาย จ. ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยไม่มีสิทธิที่จะเบิกความเป็นพยานให้จำเลย คำให้การของนาย จ.จึงรับฟังไม่ได้นั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ร่วมกัน ต่อมาจำเลยขายที่ดินส่วนของจำเลยให้แก่โจทก์ และส่งมอบการครอบครองให้โจทก์แล้ว โจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเรื่อยมา ต่อมาจำเลยกลับมาขออาศัยที่ดินทำกิน โจทก์ยินยอมให้จำเลยเข้าทำกินได้เป็นเวลา 1 ปี

ครบกำหนดโจทก์บอกกล่าวให้ออกจากที่ดินแต่จำเลยไม่ยอมออกไป ขอให้ขับไล่
จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยถึงแก่กรรมนายจำลอง ศรีเจริญ บุตร
จำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทห้ามจำเลย
และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทอีก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ในคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์
ก็มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบให้ฟังได้ตามฟ้องของโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิที่จะ
อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอฟังได้ว่า
จำเลยได้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง

ฎีกาของโจทก์ที่ว่า นาย จ. ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยไม่มีสิทธิที่จะเบิกความ
เป็นพยานให้จำเลย คำให้การของนาย จ.จึงรับฟังไม่ได้นั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากัน
มาแล้วในศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ